

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Landgericht Berlin, 7. Zivilkammer, Geschäftsnummer 7 O 88/26.

Verfahrensart

Allgemeine Zivilklage auf Zahlung von restlichem Werklohn aus einem Werkvertrag (Paragraf 631 BGB). Verfahren vor dem Landgericht; es besteht Anwaltszwang nach Paragraf 78 Absatz 1 ZPO. Beide Parteien sind anwaltlich vertreten.

Parteien

Klaegerin: Edelholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin, vertreten durch den Geschäftsfuehrer Bernhard Holzmann. Handwerksbetrieb fuer Innenausbau und Treppenbau, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 219384.

Beklagte: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin. Bestellerin und Eigentuemerin des Einfamilienhauses, in das die Treppe eingebaut wurde.

Gesetzliche Vertreter

Die Klaegerin wird gesetzlich vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsfuehrer Bernhard Holzmann, Geschäftsanschrift wie vor. Die Beklagte ist als natuerliche Person prozessfaehig (Paragraf 51, Paragraf 52 ZPO); ein gesetzlicher Vertreter ist nicht bestellt.

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Klaegerin: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 30, 10115 Berlin.

Fuer die Beklagte: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 14129 Berlin.

Streitwert und Zustaendigkeit

Vorläufiger Streitwert 28.400 Euro (offene Werklohnforderung). Die hilfsweise zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung erhöht den Streitwert nach Paragraf 45 Absatz 3 GKG nur, soweit über sie rechtskräftig entschieden wird; das bleibt der Endentscheidung vorbehalten. Sachliche Zuständigkeit des Landgerichts nach Paragraf 71 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 23 Nummer 1 GVG (Streitwert über 10.000 Euro). Örtliche Zuständigkeit nach Paragrafen 12 und 17 ZPO (allgemeiner Gerichtsstand der Beklagten am Wohnsitz) sowie nach Paragraf 29 Absatz 1 ZPO (Erfüllungsort der Werkleistung am Belegenheitsort des Hauses); beide Anknüpfungen führen nach Berlin.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Klage eingereicht und nach Eingang des Gerichtskostenvorschusses zugestellt. Verteidigungsanzeige fristgerecht. Klageerwiderung mit Mangel einwand und Hilfsaufrechnung liegt vor. Ein Termin ist noch nicht bestimmt; ueber die Verfahrensweise (frueher erster Termin oder schriftliches Vorverfahren nach Paragraf 272 ZPO) ist zu entscheiden.

Klageschrift

Renn Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 30, 10115 Berlin

An das Landgericht Berlin

In dem Rechtsstreit der Edelholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Holzmann, Klägerin, Prozessbevollmächtigter Rechtsanwalt Tobias Renn, gegen Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin, Beklagte, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klägerin Klage und werde beantragen:

Anträge

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 28.400 Euro nebst Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.04.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

Sachverhalt

Die Klägerin betreibt eine Tischlerei mit Schwerpunkt im Treppen- und Innenausbau. Die Beklagte ist Eigentümerin des Einfamilienhauses Lindenweg 4 in Berlin.

Mit Werkvertrag vom 09.01.2026 (Anlage K 1) beauftragte die Beklagte die Klägerin mit der Planung, Lieferung und dem Einbau einer geraden einläufigen Massivholztreppe aus Eiche zu einem Pauschalpreis von 34.000 Euro brutto. Vereinbart war die Ausführung in geölter europäischer Eiche mit funfzehn Trittstufen, eingestemmten Wangen und einem Edelstahlhandlauf.

Die Klägerin führte die Arbeiten zwischen dem 03.02.2026 und dem 13.03.2026 aus. Die Treppe wurde geliefert, eingebaut und betriebsfertig hergestellt. Am 14.03.2026 fand ein gemeinsamer Abnahmetermin statt; das Abnahmeprotokoll (Anlage K 3) wurde von beiden Seiten unterzeichnet. Darin sind lediglich zwei unwesentliche Restpunkte (Nachholen einer Stelle am unteren Antritt, Justierung einer Handlaufhalterung) festgehalten, die die Klägerin am 18.03.2026 erledigt hat.

Die Beklagte leistete eine vereinbarte Abschlagszahlung von 5.600 Euro am 10.02.2026. Den Restbetrag von 28.400 Euro stellte die Klägerin mit Schlussrechnung vom 20.03.2026 (Anlage K 2) fällig. Die Beklagte zahlte trotz Fälligkeit nicht.

Mit Schreiben vom 02.04.2026 mahnte die Klägerin die Zahlung unter Fristsetzung bis zum 15.04.2026 an. Eine Zahlung erfolgte nicht; die Beklagte befindet sich seit dem 16.04.2026 in Verzug. Die geltend gemachten Mängel bestreitet die Klägerin; das Werk sei mangelfrei und abgenommen.

Beweisangebote

- Zum Abschluss und Inhalt des Werkvertrags: Werkvertrag vom 09.01.2026 (Anlage K 1).
- Zur ordnungsgemäßen Herstellung und zur Mangelfreiheit der Treppe: Zeugnis des Tischlermeisters Albert Specht, zu laden über die Klägerin, sowie Einholung eines Sachverständigengutachtens aus dem Tischler- und Treppenbauhandwerk.
- Zur Abnahme am 14.03.2026: Abnahmeprotokoll (Anlage K 3) sowie Zeugnis des Tischlermeisters Albert Specht.

- Zur Erledigung der Restpunkte am 18.03.2026: Zeugnis des Tischlermeisters Albert Specht.

Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Werkvertrag vom 09.01.2026.
- Anlage K 2: Schlussrechnung der Edelholz Berlin GmbH vom 20.03.2026.
- Anlage K 3: Abnahmeprotokoll vom 14.03.2026.

Renn, Rechtsanwalt

Klageerwiderung

Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 14129 Berlin

An das Landgericht Berlin

In dem Rechtsstreit Edelholz Berlin GmbH gegen Sauer, Geschäftsnummer 7 O 88/26, zeige ich die Vertretung der Beklagten an und beantrage:

Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Erwiderung

Der Abschluss des Werkvertrags vom 09.01.2026 und die vereinbarte Verguetung von 34.000 Euro brutto werden eingeraeumt. Eingeraemt werden ferner die Abschlagszahlung von 5.600 Euro und die Durchfuehrung der Arbeiten im Februar und Maerz 2026. Bestritten wird, dass das Werk mangelfrei hergestellt und wirksam abgenommen worden sei.

Die Treppe ist mangelhaft. Bereits seit Inbetriebnahme knarren mehrere Trittstufen, namentlich die dritte, die siebte und die elfte Stufe, bei jeder Begehung deutlich vernehmbar. Die Spaltmasse zwischen den Stufen und den Wangen sind ungleichmaessig und schwanken sichtbar zwischen zwei und sieben Millimetern, was weder der vereinbarten Ausfuehrungsqualitaet noch den anerkannten Regeln des Treppenbauhandwerks entspricht. Ausserdem ist ein Teil der Trittstufen nicht, wie vereinbart, aus europaeischer Eiche, sondern aus einer guenstigeren, farblich abweichenden Holzart gefertigt.

Diese Maengel hat die Beklagte mit Schreiben vom 24.03.2026 (Anlage B 1) gegenueber der Klaegerin angezeigt und zur Nachbesserung unter Fristsetzung bis zum 11.04.2026 aufgefordert. Die Klaegerin hat eine Nachbesserung mit Schreiben vom 12.04.2026 endgueltig abgelehnt und auf der vollstaendigen Zahlung bestanden.

Das Abnahmeprotokoll vom 14.03.2026 hat die Beklagte zwar unterzeichnet, jedoch waren die knarrenden Stufen und die ungleichen Spaltmasse zum damaligen Zeitpunkt fuer einen Laien nicht erkennbar und sind erst bei laengerer Nutzung hervorgetreten; die Holzartabweichung ist der Beklagten erst nach einem Hinweis ihres Architekten aufgefallen. Eine vorbehaltlose Billigung des Werks als im Wesentlichen vertragsgemaess liegt darin nicht.

Wegen der Maengel verweigert die Beklagte die Restzahlung. Hilfsweise, fuer den Fall, dass das Gericht die Werklohnforderung gleichwohl fuer faellig haelt, erklaert die Beklagte die Aufrechnung mit einem eigenen Anspruch auf Ersatz der Mangelbeseitigungskosten. Nach dem Kostenvoranschlag der Holzwerk Nord GmbH vom 22.04.2026 (Bestandteil der Anlage B 1) belaufen sich die Kosten der fachgerechten Mangelbeseitigung, namentlich das Loesen, Neuverleimen und Verschrauben der knarrenden Stufen, die Korrektur der Spaltmasse und der Austausch der falschen Trittstufen, auf 14.900 Euro. In dieser Hoehe wird hilfsweise die Aufrechnung erklaert.

Beweisangebote

- Zur Mangelhaftigkeit der Treppe (Knarren, Spaltmasse, Holzart): Einholung eines Sachverstaendigengutachtens aus dem Tischler- und Treppenbauhandwerk; Augenschein der Treppe im Haus der Beklagten.

- Zur Mangelanzeige und Fristsetzung vom 24.03.2026: Maengelanzeige (Anlage B 1).
- Zur endgueltigen Ablehnung der Nachbesserung: Schreiben der Klaegerin vom 12.04.2026 (Anlage B 1).
- Zur Hoehe der Mangelbeseitigungskosten: Kostenvoranschlag der Holzwerk Nord GmbH vom 22.04.2026 (Anlage B 1) sowie Einholung eines Sachverstaendigengutachtens.

Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Maengelanzeige vom 24.03.2026 nebst Kostenvoranschlag der Holzwerk Nord GmbH vom 22.04.2026 und Ablehnungsschreiben der Klaegerin vom 12.04.2026.

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Anlage K 1 — Werkvertrag

Werkvertrag ueber den Bau und Einbau einer Massivholztreppe

zwischen

der Edelfholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Bernhard Holzmann (nachfolgend Auftragnehmerin),

und

Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin (nachfolgend Auftraggeberin).

1 Leistungsgegenstand

1.1 Die Auftragnehmerin plant, fertigt, liefert und montiert eine gerade einlaeufige Massivholztreppe fuer das Einfamilienhaus der Auftraggeberin am Lindenweg 4 in Berlin.

1.2 Die Treppe wird in geoelter europaeischer Eiche ausgefuehrt. Sie umfasst fuenfzehn Trittstufen, eingestemmte Wangen und einen Edelstahlhandlauf. Die Ausfuehrung richtet sich nach den anerkannten Regeln des Treppenbauhandwerks.

2 Verguetung

2.1 Die Verguetung ist als Pauschalpreis vereinbart und betraegt 34.000 Euro einschliesslich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2 Bei Auftragserteilung wird eine Abschlagszahlung von 5.600 Euro faellig. Der Restbetrag wird mit der Schlussrechnung nach Abnahme faellig.

3 Ausfuehrungszeit

Die Arbeiten beginnen am 03.02.2026 und sind bis zum 14.03.2026 fertigzustellen.

4 Abnahme

Nach Fertigstellung findet ein gemeinsamer Abnahmetermin statt. Ueber die Abnahme wird ein Protokoll gefertigt, in dem etwaige Restpunkte und Vorbehalte festgehalten werden.

5 Maengelrechte

Es gelten die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts. Die Verjaehrungsfrist fuer Maengelansprueche betraegt fuenf Jahre ab Abnahme.

6 Schlussbestimmungen

Aenderungen und Ergaenzungen dieses Vertrags beduerfen der Textform. Erfuellungsort fuer die Werkleistung ist der Belegenheitsort des Hauses.

Berlin, den 09.01.2026

Fuer die Auftragnehmerin: Bernhard Holzmann

Die Auftraggeberin: Hildegard Sauer

Anlage K 2 — Schlussrechnung

Edelholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin

Schlussrechnung Nummer S-2026-0091 vom 20.03.2026

Auftraggeberin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin

Leistung: Planung, Fertigung, Lieferung und Montage einer geraden einlaeufigen Massivholztreppe aus geoelter europaeischer Eiche, fuenfzehn Trittstufen, eingestemmte Wangen, Edelstahlhandlauf, gemaess Werkvertrag vom 09.01.2026.

Position	Leistung	Betrag in Euro
1	Planung, Aufmass und Werkstattzeichnung	2.800
2	Material Massivholz Eiche und Verleimung	11.200
3	Fertigung Stufen, Wangen und Setzstufen	9.400
4	Edelstahlhandlauf nebst Halterungen	3.100
5	Montage und Einbau vor Ort	5.900
6	Oberflaechenbehandlung und Oelen	1.600
	Zwischensumme	34.000
	abzueglich Abschlagszahlung vom 10.02.2026	5.600
	Schlussrechnungsbetrag	28.400

Der Betrag von 28.400 Euro ist nach Abnahme sofort ohne Abzug zur Zahlung faellig. Zahlbar auf das Konto DE00 0000 0000 0000 0000 00.

Anlage K 3 — Abnahmeprotokoll

Abnahmeprotokoll zum Werkvertrag vom 09.01.2026

Bauvorhaben: Massivholztreppe im Einfamilienhaus Lindenweg 4, 14129 Berlin

Datum der Abnahme: 14.03.2026

Anwesend: fuer die Auftragnehmerin Tischlermeister Albert Specht; die Auftraggeberin Hildegard Sauer.

Feststellungen

Die Treppe wurde im Beisein beider Seiten begangen und in Augenschein genommen. Sie ist eingebaut, begehbar und betriebsfertig.

Folgende Restpunkte wurden festgehalten:

1. Eine Stelle am unteren Antritt ist nachzuoelen.
2. Eine Halterung des Edelstahlhandlaufs ist nachzujustieren.

Erklaerung

Die Auftraggeberin erklaert, das Werk vorbehaltlich der vorstehenden zwei Restpunkte abzunehmen. Weitere Vorbehalte wurden im Termin nicht erklaert.

Die Auftragnehmerin sagt zu, die Restpunkte bis zum 18.03.2026 zu erledigen.

Berlin, den 14.03.2026

Fuer die Auftragnehmerin: Albert Specht

Die Auftraggeberin: Hildegard Sauer

Anlage B 1 — Maengelanzeige und Kostenvoranschlag

Vorgelegt von der Beklagten. Die Anlage besteht aus drei zusammengehörenden Schriftstücken.

Teil 1 — Maengelanzeige der Beklagten vom 24.03.2026

Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin

An die Edelholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin

Berlin, 24.03.2026

Betreff: Massivholztreppe Lindenweg 4, Maengelruege

Sehr geehrter Herr Holzmann,

bei der Nutzung der von Ihnen eingebauten Treppe sind mir folgende Maengel aufgefallen, die ich hiermit ruege:

1. Mehrere Trittstufen, insbesondere die dritte, die siebte und die elfte Stufe, knarren bei jeder Begehung deutlich vernehmbar.
2. Die Spaltmasse zwischen den Stufen und den Wangen sind ungleichmaessig und schwanken sichtbar zwischen etwa zwei und sieben Millimetern.
3. Einzelne Trittstufen weichen farblich ab und scheinen nicht aus europaeischer Eiche gefertigt zu sein.

Ich fordere Sie auf, diese Maengel bis zum 11.04.2026 fachgerecht zu beseitigen. Bis dahin behalte ich die Restzahlung zurueck.

Mit freundlichen Gruessen

Hildegard Sauer

Teil 2 — Kostenvoranschlag der Holzwerk Nord GmbH vom 22.04.2026

Holzwerk Nord GmbH, Saegewerkstrasse 5, 13407 Berlin

Kostenvoranschlag Nummer KV-2026-0233 vom 22.04.2026

Gegenstand: fachgerechte Beseitigung der Maengel an der Massivholztreppe Lindenweg 4.

Position	Leistung	Betrag in Euro
1	Loesen, Neuverleimen und Verschrauben der knarrenden Stufen	4.300
2	Korrektur und Angleichung der Spaltmasse	3.800
3	Austausch der nicht aus Eiche gefertigten Trittstufen einschliesslich Material	5.600
4	Oberflaechennachbehandlung und Oelen der bearbeiteten Bereiche	1.200
	Summe	14.900

Der Kostenvoranschlag ist unverbindlich und beruht auf einer Inaugenscheinnahme vor Ort. Die endgueltigen Kosten haengen vom Umfang der erforderlichen Arbeiten ab.

Teil 3 — Ablehnungsschreiben der Klaegerin vom 12.04.2026

Edelholz Berlin GmbH, Tischlerstrasse 12, 10999 Berlin

An Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 14129 Berlin

Berlin, 12.04.2026

Betreff: Ihre Maengelruege vom 24.03.2026

Sehr geehrte Frau Sauer,

die von Ihnen gerueegten Punkte stellen keine Maengel unserer Werkleistung dar. Die Treppe wurde fachgerecht und vertragsgemaess ausgefuehrt und von Ihnen am 14.03.2026 abgenommen. Ein etwaiges Knarren ist bei einer Massivholztreppe materialbedingt und kein Mangel. Nachbesserungsarbeiten werden wir daher nicht ausfuehren. Wir bestehen auf der vollstaendigen Zahlung des Restbetrags von 28.400 Euro.

Mit freundlichen Gruessen

Bernhard Holzmann, Geschaeftsfuehrer

Hinweis nach Paragraph 139 ZPO und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Prüfung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis nach Paragraph 139 ZPO

1. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Fälligkeit des Werklohns nach Paragraph 641 Absatz 1 BGB eine wirksame Abnahme voraussetzt. Es ist zu klären, ob die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls vom 14.03.2026 (Anlage K 3) trotz der nun geruegten Maengel als Abnahme zu werten ist und welche Bedeutung das Fehlen eines Vorbehalts nach Paragraph 640 Absatz 3 BGB hat. Beide Seiten erhalten Gelegenheit, hierzu ergaenzend vorzutragen.
2. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass die Geltendmachung des Mangel Einwands (Leistungsverweigerungsrecht nach Paragraph 320 BGB beziehungsweise Minderung) und die hilfsweise erklarte Aufrechnung mit einem Schadensersatzanspruch aus Paragraph 634 Nummer 4, Paragraph 280 Absatz 1 BGB unterschiedliche Voraussetzungen haben. Es ist klarzustellen, ob die Beklagte mindern, zurueckbehalten oder aufrechnen will und in welcher Reihenfolge; ferner, ob der Aufrechnungsbetrag von 14.900 Euro die Mehrwertsteuer enthaelt und ob er auf den Mangelbeseitigungsaufwand oder auf einen merkantilen Minderwert gestuetzt wird.
3. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass ihr pauschales Bestreiten, das Knarren der Stufen sei materialbedingt und kein Mangel, der Substantiierung bedarf, soweit die Beklagte konkrete Stufen und konkrete Spaltmasse benennt.
4. Beide Parteien erhalten Gelegenheit, binnen drei Wochen ergaenzend vorzutragen und Beweis anzutreten. Auf die Praeklusionsfolgen verspaeeteten Vorbringens nach Paragraph 296 ZPO wird hingewiesen.

Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll Beweis erhoben werden

1. ueber die Behauptung der Beklagten, dass die Trittstufen der eingebauten Treppe, namentlich die dritte, die siebte und die elfte Stufe, knarren und dass dieses Knarren auf einer mangelhaften Ausfuehrung und nicht auf materialueblichem Verhalten von Massivholz beruht, durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens aus dem Tischler- und Treppenbauhandwerk nebst Augenschein der Treppe vor Ort,
2. ueber die Behauptung der Beklagten, dass die Spaltmasse zwischen Stufen und Wangen ungleichmaessig zwischen etwa zwei und sieben Millimetern schwanken und dass dies von den anerkannten Regeln des Treppenbauhandwerks abweicht, durch dasselbe Sachverstaendigengutachten,
3. ueber die Behauptung der Beklagten, dass einzelne Trittstufen nicht aus europaeischer Eiche gefertigt sind, durch dasselbe Sachverstaendigengutachten,
4. fuer den Fall, dass ein Mangel festgestellt wird, ueber die Hoehe der zur fachgerechten Beseitigung erforderlichen Kosten durch dasselbe Sachverstaendigengutachten.

Mit der Erstattung des Gutachtens wird ein oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer das Tischler- und Treppenbauhandwerk beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten.

Anknuepfungstatsachen sind der Werkvertrag (Anlage K 1), das Abnahmeprotokoll (Anlage K 3), die Maengelanzeige und der Kostenvoranschlag (Anlage B 1).

Der Beklagten wird aufgegeben, fuer die von ihr angebotene Beweisaufnahme einen Auslagenvorschuss von 2.500 Euro einzuzahlen (Paragraf 17 GKG, Paragraf 379 ZPO); die Beweisaufnahme erfolgt nach Eingang.

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt ein moegliches Ergebnis der Beweisaufnahme (wirksame Abnahme, teilweise berechtigter Mangel einwand hinsichtlich des Knarrens und der Spaltmasse, durchgreifende Hilfsaufrechnung in Hoehe von 9.300 Euro) und dient als Tenor- und Begrue ndungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Landgericht Berlin, 7. Zivilkammer, Geschaeftsnummer 7 O 88/26. In dem Rechtsstreit der Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Bernhard Holzmann, Klaegerin, gegen Hildegard Sauer, Beklagte, hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Berlin fuer Recht erkannt:

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 19.100 Euro nebst Zinsen in Hoehe von neun Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 16.04.2026 zu zahlen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klaegerin ein Drittel und die Beklagte zwei Drittel.
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoehe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klaegerin verlangt von der Beklagten restlichen Werklohn fuer den Bau und Einbau einer Massivholzterrasse.

Die Parteien schlossen am 09.01.2026 einen Werkvertrag ueber Planung, Lieferung und Einbau einer geraden einlaeufigen Massivholzterrasse aus geelter europaeischer Eiche zum Pauschalpreis von 34.000 Euro brutto. Die Klaegerin fuehrte die Arbeiten im Februar und Maerz 2026 aus. Die Beklagte leistete eine Abschlagszahlung von 5.600 Euro. Am 14.03.2026 unterzeichneten beide Seiten ein Abnahmeprotokoll, in dem zwei Restpunkte festgehalten sind. Die Klaegerin stellte den Restbetrag von 28.400 Euro mit Schlussrechnung vom 20.03.2026 in Rechnung.

Die Klaegerin behauptet, das Werk sei mangelfrei hergestellt und wirksam abgenommen worden. Sie beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 28.400 Euro nebst Verzugszinsen seit dem 16.04.2026 zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Sie behauptet, mehrere Trittstufen knarnten, die Spaltmasse seien ungleichmaessig und einzelne Stufen seien nicht aus Eiche gefertigt. Sie hat die Maengel mit Schreiben vom 24.03.2026 geruegt und die Restzahlung verweigert. Hilfsweise rechnet sie mit einem Anspruch auf Ersatz der Mangelbeseitigungskosten in Hoehe von 14.900 Euro auf.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung und die Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist ueberwiegend begrue ndet.

Die Klaegerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung des restlichen Werklohns aus Paragraf 631 Absatz 1 BGB in Verbindung mit dem Werkvertrag vom 09.01.2026. Der Anspruch ist nach Paragraf 641 Absatz 1 BGB faellig, denn die Beklagte hat das Werk am 14.03.2026 abgenommen. Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls ist als koerperliche Entgegennahme verbunden mit der Billigung des Werks als im Wesentlichen vertragsgemaess zu werten. Einen Vorbehalt hinsichtlich der nun geltend gemachten Maengel hat die Beklagte bei der Abnahme nicht erklaert (Paragraf 640 Absatz 3 BGB); damit sind ihr die zu diesem Zeitpunkt bekannten Maengel als Grundlage einer Leistungsverweigerung verwehrt. Soweit die geruegten Maengel im Abnahmezeitpunkt noch nicht erkennbar waren, bleiben die Maengelrechte der Beklagten allerdings erhalten.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme weist das Werk teilweise Maengel im Sinne des Paragraf 633 Absatz 2 BGB auf. Das Knarren der dritten, siebten und elften Stufe und die ungleichmaessigen Spaltmasse beruhen nach den Feststellungen des Sachverstaendigen auf einer von den anerkannten Regeln des Treppenbauhandwerks abweichenden Ausfuehrung. Die behauptete Abweichung der Holzart hat sich dagegen nicht bestaetigt.

Der Beklagten steht insoweit ein Anspruch auf Ersatz der Mangelbeseitigungskosten aus Paragraf 634 Nummer 4 in Verbindung mit Paragraf 280 Absatz 1 BGB zu, nachdem die Klaegerin die Nachbesserung mit Schreiben vom 12.04.2026 endgueltig abgelehnt hat. Das Vertretenmuessen der Klaegerin wird nach Paragraf 280 Absatz 1 Satz 2 BGB vermutet; ein Entlastungsbeweis ist nicht gefuehrt. Das Gericht schaezt die erforderlichen Mangelbeseitigungskosten nach Paragraf 287 ZPO auf der Grundlage des Sachverstaendigengutachtens auf 9.300 Euro; die auf den Austausch der Trittstufen entfallende Position des Kostenvoranschlags war abzusetzen, da insoweit kein Mangel feststeht.

Die hilfsweise erklarte Aufrechnung (Paragraf 387, Paragraf 389 BGB) greift in Hoehe von 9.300 Euro durch und bringt die Klageforderung in diesem Umfang zum Erloeschen. Es verbleibt eine begruendete Werklohnforderung von 19.100 Euro. Im Uebrigen war die Klage abzuweisen.

Der Zinsanspruch folgt aus Verzug (Paragraf 286, Paragraf 288 Absatz 2 BGB). Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 92 Absatz 1 ZPO; dabei ist die rechtskraeftig beschiedene Gegenforderung nach Paragraf 45 Absatz 3 GKG streitwerterhoehend zu beruecksichtigen. Die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit beruht auf Paragraf 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Berufung statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro uebersteigt oder das Gericht die Berufung zugelassen hat (Paragraf 511 ZPO). Die Berufung ist binnen eines Monats ab Zustellung beim Kammergericht in Berlin einzulegen.